



PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Goiânia

2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos

Fórum Cível - Avenida Olinda, Qd. G, Lt. 04, esq c/ Rua PL-03, Parque Lozandes, CEP 74.884-120 -
Goiânia-GO

Fone: [\(62\) 3018-6296](tel:(62)3018-6296) e [\(62\) 3018-6290](tel:(62)3018-6290) - E-mail: fazpubmunicipal2.gab@tjgo.jus.br

Protocolo nº: 5410096-31.2026.8.09.0051

Requerente(s): Delyone De Paula Canedo Filho

Requerido(s): Secretário(a) Municipal De Saúde De Goiânia

Natureza: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Mandado de Segurança Cível

- D E C I S Ã O -

Trata-se de **Mandado de Segurança** impetrado por **Delyone de Paula Canedo Filho** em desfavor do **Secretário Municipal de Saúde de Goiânia**, devidamente qualificados.

O impetrante busca, por meio da presente ação mandamental, o restabelecimento de suas atividades profissionais como médico credenciado junto ao Município de Goiânia. Alega que sofreu impedimento informal e verbal de realizar plantões, apesar da vigência do Contrato de Credenciamento nº 1407/2026.

Com a inicial, apresentou declaração de hipossuficiência e atribuiu à causa o valor de R\$ 1.000,00.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

I. Da Assistência Judiciária Gratuita

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 2º).

No caso concreto, o impetrante não juntou aos autos documentos que comprovem sua remuneração e despesas. Tais circunstâncias demandam a comprovação documental da real impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

II. Do Valor da Causa

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora, conforme preceituam os artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. Mesmo em sede de Mandado de Segurança, a indicação de valor meramente fiscal é inadmissível quando o objeto da demanda possuir expressão econômica imediata e mensurável.

O impetrante indicou a quantia de R\$ 1.000,00 , valor que se mostra dissociado da realidade contratual apresentada , uma vez que a pretensão envolve a manutenção de vínculo remunerado de alto valor.

Ante o exposto, **DETERMINO** a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único), a fim de:

a) Comprovar a hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentos idôneos, tais como: cópia das três últimas declarações de Imposto de Renda, comprovantes de rendimentos atualizados e extratos bancários dos últimos três meses; ou, alternativamente, providencie o recolhimento das custas iniciais;

b) Retificar o valor atribuído à causa, de modo que este corresponda ao proveito econômico pretendido.

Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos no **Classificador “ Liminar-MS”**.

Intimem-se. Cumpra-se.

Goiânia-GO, data da assinatura eletrônica.

SIMONE MONTEIRO
-Juíza de Direito-

1